



Declaración de renta para personas jurídicas AG 2022

Dr. Alexander Aguirre Alzate
Contador público

Conta
Pyme[®]
Software contable
y de facturación electrónica

Temas a tratar:

- 1) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
- 2) PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE INGRESOS CONTABLES E INGRESOS FISCALES
- 3) PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE COSTOS Y GASTOS CONTABLES Y FISCALES
- 4) ACTIVOS
- 5) PASIVOS
- 6) PATRIMONIO
- 7) RENTA POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL
- 8) MODELOS EN EXCEL DE LA CONCILIACIÓN FISCAL.

Base gravable impuesto de renta:

- Renta Ordinaria: Art 26 del E.T.
- Ingresos (Ordinarios, extraordinario)
- Menos: Devoluciones
- Menos: Ingresos no constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional. INCRNGO. Art 36 hasta Art 57-2.
- Ingresos Netos.
- Menos: Costos.
- Renta Bruta
- Deducciones (Contables, Especiales, Por Ficción de Ley y especiales)
- Renta por recuperación de deducciones.
- Renta líquida Gravable.
- Menos Rentas Exentas.
- Renta Liquida (Base para la Tarifa).

Base de impuesto de renta:

- **Art. 28. Realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad.**

- Modificado- Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o período gravable.
- Los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una diferencia y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este Estatuto y en las condiciones allí previstas:
 1. En el caso de los dividendos provenientes de sociedades nacionales y extranjeras, el ingreso se realizará en los términos del numeral 1 del **artículo 27** del Estatuto Tributario.
 2. En el caso de la venta de bienes inmuebles el ingreso se realizará en los términos del numeral 2 del **artículo 27** del Estatuto Tributario.
 3. En las transacciones de financiación que generen ingresos por intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, para efectos del impuesto sobre la renta y complementario, solo se considerará el valor nominal de la transacción o factura o documento equivalente, que contendrá dichos intereses implícitos. En consecuencia, cuando se devengue contablemente, el ingreso por intereses implícitos no tendrá efectos fiscales.
 4. Los ingresos devengados por concepto de la aplicación del método de participación patrimonial de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios. La distribución de dividendos o la enajenación de la inversión se regirán bajo las disposiciones establecidas en este estatuto.

Base gravable impuesto de renta:

- **Art. 28. Realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad.**

- 6) Los ingresos por reversiones de provisiones asociadas a pasivos, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, en la medida en que dichas provisiones no hayan generado un gasto deducible de impuestos en períodos anteriores.
- 7) Los ingresos por reversiones de deterioro acumulado de los activos y las previstas en el párrafo del **artículo 145** del Estatuto Tributario, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios en la medida en que dichos deterioros no hayan generado un costo o gasto deducible de impuestos en períodos anteriores.
- 8) Los pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de clientes deberán ser reconocidos como ingresos en materia tributaria, a más tardar, en el siguiente periodo fiscal o en la fecha de caducidad de la obligación si este es menor.
- 9) Los ingresos provenientes por contraprestación variable, entendida como aquella sometida a una condición -como, por ejemplo, desempeño en ventas, cumplimiento de metas, etc.-, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios sino hasta el momento en que se cumpla la condición.
- 10) Los ingresos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser presentados dentro del otro resultado integral, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica contable, deban ser presentados en el estado de resultados, o se reclasifique en el otro resultado integral contra un elemento del patrimonio, generando una ganancia para fines fiscales producto de la enajenación, liquidación o baja en cuentas del activo o pasivo cuando a ello haya lugar.

Rendimientos presuntivos - Ingresos solo tributarios:

Estatuto Tributario Artículo 35. Subrogado. Ley 788/2002, Art. 94. Las deudas por préstamos en dinero entre las sociedades y los socios generan intereses presuntivos. Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume de derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, que otorguen las sociedades a sus socios o accionistas o estos a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y proporcional al tiempo de posesión, equivalente a la tasa para DTF vigente a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable.

La presunción a que se refiere este artículo, no limita la facultad de que dispone la Administración Tributaria para determinar los rendimientos reales cuando éstos fueren superiores.

Requisitos de las deducciones:

GENERALES:

- ✓ Causalidad
- ✓ Realización
- ✓ Oportunidad
- ✓ Proporcionalidad
- ✓ Legal
- ✓ Gastos Necesarios. Art 107 del Et.
- ✓ **Conservar copia del RUT, para servicios o bienes corporales muebles gravados**
- ✓ Facturación electrónica-Nomina electrónica-documento electrónico.

Clasificación de las deducciones:

- ☐ Generales
- ☐ Contables
- ☐ Por ficción de ley
- ☐ Especiales

Clasificación de las deducciones:

- **Art. 59. Realización del costo para los obligados a llevar contabilidad.**

- Modificado- Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los costos realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año o período gravable.
1. Los siguientes costos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este Estatuto y se cumpla con los requisitos para su procedencia previstos en este Estatuto:
 - a) Las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario por ajustes a valor neto de realización, sólo serán deducibles al momento de la enajenación del inventario.
 - b) En las adquisiciones que generen intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, solo se considerará como costo el valor nominal de la adquisición o factura o documento equivalente, que contendrá dichos intereses implícitos. En consecuencia, cuando se devengue el costo por intereses implícitos, el mismo no será deducible.
 - c) Las pérdidas generadas por la medición a valor razonable, con cambios en resultados, tales como propiedades de inversión, serán deducibles o tratados como costo al momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero.
 - d) Los costos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, incluidos los costos por desmantelamiento, restauración y rehabilitación; y los pasivos laborales en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador, solo serán deducibles en el momento en que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso con un monto y fecha ciertos, salvo las expresamente aceptadas por este Estatuto, en especial lo previsto en el artículo 98 respecto de las compañías aseguradoras y los artículos 112 y 113.

Clasificación de las deducciones:

- **Art. 59. Realización del costo para los obligados a llevar contabilidad.**

- e) Los costos que se originen por actualización de pasivos estimados o provisiones no serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que surja la obligación de efectuar el desembolso con un monto y fecha ciertos y no exista limitación alguna.
 - f) El deterioro de los activos, salvo en el caso de los activos depreciables, será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios al momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero, salvo lo mencionado en este Estatuto; en especial lo previsto en los artículos 145 y 146.
 - g) Los costos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser presentados dentro del otro resultado integral, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica contable, deban ser presentados en el estado de resultados, o se reclasifique en el otro resultado integral contra un elemento del patrimonio, generando una pérdida para fines fiscales producto de la enajenación, liquidación o baja en cuentas del activo o pasivo cuando a ello haya lugar.
2. El costo devengado por inventarios faltantes no será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta la proporción determinada de acuerdo con el artículo 64 de este Estatuto. En consecuencia, el mayor costo de los inventarios por faltantes constituye una diferencia permanente.

Clasificación de las deducciones:

GENERALES:

- ✓ Laborales (Art 108 ET, Art 664 Et, Art 114 ET)
- ✓ Intereses (Art 117 ET)
- ✓ Subcapitalización. Art 118-1 la ley 2010 de 2019.
- ✓ Intereses pagados al ICETEX. Estudio de los hijos o del trabajador
- ✓ Deducción de gastos en el exterior. Art 121 Et. Art 122 del ET.

Clasificación de las deducciones:

CONTABLES:

- ✓ Depreciación (Art 127, Art 137 ET)
- ✓ Amortización de inversiones (Art 142)
- ✓ Cartera Morosa (Art 145 ET)
- ✓ Deudas Manifiestamente pérdidas (Art 146 ET)
- ✓ Pérdida de Activos (Art 148 ET)

Requisitos especiales para su procedencia:

- ☐ Practicar la retención en la fuente por ingresos laborales, sobre todos los pagos que remuneren a los empleados. Excepto los conceptos que reducen la base de retención (E.T. Art. 87-1).
- ☐ Acreditar el pago de los aportes parafiscales y a la seguridad social, previamente a la presentación de la declaración de renta.

Unificación de jurisprudencia • Sentencia C.E. # 21329 de Noviembre 26 de 2020:

No son necesarios:

- ☐ Gastos de lujo, de recreo, del consumo particular o personal.
- ☐ Donaciones no relacionadas con un objetivo comercial. • Multas por infracciones administrativas.
- ☐ Gastos por retribución a los accionistas, socios o partícipes. (REFORMA ACTUAL LOS EXCLUYÓ TOTALMENTE).

Deducciones generales:

- ✓ Salarios y Aportes Parafiscales (Deducciones).
- ✓ Para Aceptar la deducción: Art 108 ET, Dcto 187 de 1975 Art 61.
- ✓ Sanción por no acreditar el pago. Art 664 ET.
- ✓ Cesantías: Pagadas Art 109, y Consolidadas Art 110.
- ✓ Pensiones de Jubilación y su provisión: Art 111, Art 112.

Deducción por aportes parafiscales:

- ☐ En el año gravable en que se devenguen, siempre que se paguen efectivamente antes de presentar la declaración inicial del impuesto sobre la renta.
- ☐ Erogaciones por prestaciones sociales: Son deducibles en el año gravable en que se devenguen.
- ☐ Pagos salariales y prestacionales, cuando provengan de litigios laborales: Deducibles en el momento del pago, cumpliendo todos los requisitos para la deducción de salarios.

Impuestos pagados:

- E.T. Artículo 115.
- Es deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones, efectivamente pagados durante el período gravable, que tengan relación de causalidad con su actividad económica.
- Con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios, el de patrimonio y el de normalización tributaria.
- Es deducible el 50% del GMF pagado, así tenga o no relación de causalidad, y siempre que esté debidamente certificado.
- No se pueden tomar simultáneamente como costo y como deducción.

Condición especial impuestos pagados:

- E.T. Artículo 115-1
- Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad.
- Son deducibles las erogaciones devengadas por los impuestos de que trata el artículo 115 del E.T., en el año gravable en que se devenguen, siempre que se paguen efectivamente antes de presentar la declaración inicial del impuesto sobre la renta.

Deducciones por ficción de ley:

- Deducción por pagos a viudas y huérfanos de miembros de las fuerzas armadas muertos en combate, secuestrados o desaparecidos: beneficio Fiscal 200% de los salarios, limitado a 610 UVT anuales. D.F.L. Art 108-1
- LEY 115 DEL 94 ART 189. DEDUCCION POR CONTRATAR APRENDICES. 130% DEL GASTO.
- LEY 361 DE 1997 ART 31. BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EMPLEADORES DE PERSONAS QUE OCUPAN TRABAJADORES CON LIMITACIONES FÍSICAS. 200%.
- LEY 115 DEL 94 ART 189. DEDUCCION POR CONTRATAR APRENDICES. 130% DEL GASTO.(Artículo 33 Ley 789/02 Si el aprendiz del SENA tiene una discapacidad superior al 25%, la cuota se disminuirá al 50%).
- LEY 2040 DE 27 DE JULIO DE 2020: PERSONAS ADULTOS MAYORES HOMBRES SUPERIORES A 62 Y MUJERES SUPERIORES A 57. QUE NO TENGAN PENSIÓN. 120%.

Deducciones por ficción de ley:

- E.T. Artículo 108-5 – EMPLEADOS MENORES DE 28 AÑOS.
- A partir del año gravable 2020, es deducible el 120% de los salarios pagados a los empleados que sean menores de 28 años.

Condiciones:

- ✓ Que se trate del primer empleo de la persona.
- La deducción máxima por cada empleado no podrá exceder de 115 UVT mensuales.
- ✓ La deducción procederá en el año gravable en el que el empleado sea contratado.
- ✓ Para empleados que se contraten a partir de enero 1º de 2020.
- ✓ Debe tratarse de nuevos empleos.

Pagos para programas de becas de estudios y de créditos condonables para educación:

- Son deducibles a partir de 2019 (E.T. Art. 107-2): • Los pagos para programas de becas de estudios y de créditos condonables para educación, hechos en beneficio de los empleados o de los miembros de su núcleo familiar.
- Las inversiones para programas o centros de atención, estimulación y desarrollo integral o de educación inicial, para los hijos de los empleados de las empresas, menores de 7 años.
- Los aportes de las empresas a instituciones de educación par a beneficiar a las comunidades y zonas de influencia donde se realizan las actividades de la persona jurídica. No se consideran pagos indirectos hechos al trabajador. (Decreto 1013 de 2020 – D.U.T. Arts. 1.2.1.18.81 al 1.2.1.18.85).

Deducción especial - Viola la ley 383/97 y la ley 1607/2012:

[§ 0536] ART. 158-1, INC. 1º—Modificado. L. 1955/2019, art. 170. Deducción por donaciones e inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Las inversiones que se realicen en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de acuerdo con los criterios y las condiciones señaladas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación-CNBT, serán deducibles(sic) en el período gravable en que se realicen. Lo anterior, no excluye la aplicación del descuento de que trata el artículo 256 del estatuto tributario cuando se cumplan las condiciones y requisitos allí previstos (§ 0642).

ART. 256.—Modificado. L. 1955/2019, art. 171. Descuento para inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación. Las personas que realicen inversiones en proyectos calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología en Innovación como de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, de acuerdo con los criterios y condiciones definidas por dicho consejo, tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25% del valor invertido en dichos proyectos en el período gravable en que se realizó la inversión. Las inversiones de que trata este artículo, podrán ser realizadas a través de los actores reconocidos por Colciencias* de acuerdo con la normatividad vigente. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, definirá los procedimientos de control, seguimiento y evaluación de los proyectos calificados, y las condiciones para garantizar la divulgación de los resultados de los proyectos calificados, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre propiedad intelectual, y que además servirán de mecanismo de control de la inversión de los recursos.

Límites de las deducciones:

- En ningún caso el impuesto a las ventas tratado como descuento tributario podrá ser tratado como costo o gasto. Art 86, Art 488.
- Pagos Laborales no sometidos a retención en la Fuente. Art 87-1
- Por compras a proveedores ficticios. Art 88.
- Limite a los costos del exterior : El 15% de la Renta Líquida.
- Pagos a paraísos fiscales (Art 124-2).
- Compras superiores de 2.800 U.V.T a personas no inscritas como responsables (antes régimen común).
- Rut actualizado y que tenga las actividades económicas.
- No deducibilidad de los costos originados en pagos realizados a vinculados económicos. Art 85. (carácter de no contribuyentes).

Ganancias ocasionales:

Las ganancias ocasionales son entradas de bienes apreciables en dinero que se generan en actividades diferentes a la económica principal. Dentro de este concepto se incluyen:

INGRESOS	TARIFA	ART. ET
Venta de activos fijos poseídos por dos (2) años o más.	10%	300
Procedentes de loterías, rifas, apuestas y similares.	20%	304, 306 y 317
Provenientes de herencias y legados.	10%	302, 303
Derivados de donaciones o cualquier otro acto jurídico celebrado inter vivos a título gratuito.	10%	302
Premios en títulos de capitalización.	10%	305
Utilidad en venta de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, cuando dicha enajenación no supere el 10 % de las acciones en circulación de la respectiva sociedad.	0%	36-1

Ganancias ocasionales:

- **[§ 0702-1] ART. 311-1.—Adicionado. L. 1607/2012, art. 105. Utilidad en la venta de la casa o apartamento.** Estarán exentas las primeras siete mil quinientas (7.500) UVT de la utilidad generada en la venta de la casa o apartamento de habitación de las personas naturales contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre que la totalidad de los dineros recibidos como consecuencia de la venta sean depositados en las cuentas de ahorro denominadas “ahorro para el fomento de la construcción-AFC”, y sean destinados a la adquisición de otra casa o apartamento de habitación, o para el pago total o parcial de uno o más créditos hipotecarios vinculados directamente con la casa o apartamento de habitación objeto de venta. En este último caso, no se requiere el depósito en la cuenta AFC, siempre que se verifique el abono directo al o a los créditos hipotecarios, en los términos que establezca el reglamento que sobre la materia expida el Gobierno Nacional. El retiro de los recursos a los que se refiere este artículo para cualquier otro propósito, distinto a los señalados en esta disposición, implica que la persona natural pierda el beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera las retenciones inicialmente no realizadas de acuerdo con las normas generales en materia de retención en la fuente por enajenación de activos que correspondan a la casa o apartamento de habitación.
- PAR.—Lo dispuesto en este artículo se aplicará a casas o apartamentos de habitación cuyo valor catastral o auto avalúo no supere quince mil (15.000) UVT (§ 9730).

Reforma tributaria para la justicia social:

ART 259-1 LIMITE A LOS BENEFICIOS Y ESTIMULOS TRIBUTARIOS:

El valor de los INCRNGO, deducciones especiales, rentas exentas, descuentos tributarios, no pueden exceder del 3% anual de la renta líquida ordinaria del contribuyente.

ART 52: Incentivo a la capitalización rural

Art 107-2: Educación a empleados

Art 126-2: Donaciones a Corporación Gustavo Matamoros.

Art 158-1: Donación investigación y desarrollo (derogada)

Art 255: Control y mejoramiento del medio ambiente.

Art 257: Entidades sin ánimo de lucro SALIO EN LOS DEBATES

Art 257-1: Becas por impuestos

Art 124 ley 30 de 1992: Financiación de estudio a los trabajadores.

Art 56 ley 397 de 1997: Reconocimiento de deducción de las casas de patrimonio inmaterial de la humanidad.

Art 44 ley 789 de 2002: Capitalización para darle utilidades a los trabajadores no gravada.

Art 23 ley 1257 de 2008: Empleadores que ocupen mujeres víctimas de la violencia.

Art 4 ley 493 de 2011: Deducción 100% de escenarios públicos artes escénicas.

LOS QUE NO ESTEN EN ESTE LISTADO NO ESTAN SUJETOS AL LÍMITE POR ENDE SEGUIRÁN SIENDO SUJETOS A LA PLANEACIÓN TRIBUTARIA

Reforma tributaria para la justicia social:

Art. 115. Deducción de impuestos pagados y otros.

- Nota 1. Es deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos, tasas y contribuciones, que efectivamente se hayan pagado durante el año o periodo gravable por parte del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad económica, con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios.
- En el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el cincuenta por ciento (50%) que haya sido efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente, siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor.
- Las deducciones de que trata el presente artículo en ningún caso podrán tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respectiva empresa.
- El contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto sobre la renta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros.
- Para la procedencia del descuento del inciso anterior, se requiere que el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros sea efectivamente pagado durante el año gravable y que tenga relación de causalidad con su actividad económica. Este impuesto no podrá tomarse como costo o gasto.

Art. 115. Deducción de impuestos pagados y otros.

- Se quita el descuento tributario de industria y comercio del 50%
- Las regalías ya no son deducibles.
- PARAGRAFO 4: No se podrán deducir del impuesto sobre la renta los pagos por afiliaciones a clubes sociales, gastos laborales de personal de apoyo en la vivienda u otras actividades ajenas a la actividad productora de renta, gasto personal de los socios, partícipes, accionistas, clientes y/o sus familias, todo los cuales serán considerados ingreso en especie para sus beneficiarios

Alternativas de planeación tributaria:

- Honorarios de Junta Directiva S.A.
- Salarios – Art 107. Contratación de viudas y huérfanos de la fuerza militar (Art 108-1).
- Planes Institucionales (Bono de trabajadores), Bono Accionistas. (Art 126-4, Art 56-1).
- Fondo mutuo de inversión. (Art 126).
- Contratos de Colaboración empresarial (art 18).
- Montaje de una ZOMAC (Decreto 1650 del 09 de Octubre de 2017).
- Régimen simple en su negocio (intermediario).
- Metodologías contables.
- Renting-bajo ZOMAC.
- Aportes voluntarios al sistema de seguridad social obligatorio. Art 56-1. Art 126-1.

¡Muchas Gracias!

www.contapyme.com

PBX: (+57) 601 8418361

Cel: (+57) 3336025054

Wsp: (+57) 3136506677



ContaPyme



ContaPyme Software Contable



@contapyme

